**P U T U S A N**

Nomor 1594/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama lengkap | : Mahyar als Dalok als Togok |
| Tempat lahir | : Medan |
| Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun/2 Mei 1994 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Bunga Sakura Gg Abang Sayang No 3 Kel Tanjung Selamat Kec Medan Selayang Kota Medan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Mahyar als Dalok als Togok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No. 3 Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1594/Pid.Sus/2023/PN Mdn, tanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1594/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1594/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa Mahyar Als Dalok Als Togok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mahyar Als Dalok Als Togok berupa pidana penjara selama *6 (enam) tahun* dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

**3.** Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa, Mahyar Als Dalok Als Togok pada pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Ramot Ru Simangunsong,saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu sekira pukul 16.30 Wib para saksi menghampiri seorang laki-laki yakni Mahyar Als Dalok Als Togok selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana saksi penangkap memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah Mahyar Als Dalok Als Togok menerima uang pembelian sabu tersebut, sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mahyar Als Dalok Als Togok menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dari tangan Mahyar Als Dalok Als Togok sebelah kanan dan Mahyar Als Dalok Als Togok mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Mahyar Als Dalok Als Togok untuk diperjual belikan yang mana Mahyar Als Dalok Als Togok memperoleh barang tersebut dari PUTRA dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada PUTRA kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :3891 /NNF/2023 tanggal 03 juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **Mahyar Als Dalok Als Togok** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***KESIMPULAN***

Bahwa barang bukti milik Mahyar Als Dalok Als Togok adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Mahyar Als Dalok Als Togok tidak ada izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa, Mahyar Als Dalok Als Togok pada pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Ramot Ru Simangunsong, saksi Robert A Saragih dan saksi Viet Chandra V Pardede (yang merupakan Anggota Polrestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada peredaran Narkotika, mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju ke Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal lalu sekira pukul 16.30 Wib para saksi menghampiri seorang laki-laki yakni Mahyar Als Dalok Als Togok selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana saksi penangkap memberikan uang sebesar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah Mahyar Als Dalok Als Togok menerima uang pembelian sabu tersebut, sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Mahyar Als Dalok Als Togok menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian saksi penangkap langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dari tangan Mahyar Als Dalok Als Togok sebelah kanan dan Mahyar Als Dalok Als Togok mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Mahyar Als Dalok Als Togok untuk diperjual belikan yang mana Mahyar Als Dalok Als Togok memperoleh barang tersebut dari PUTRA dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada PUTRA kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :3891 /NNF/2023 tanggal 03 juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **Mahyar Als Dalok Als Togok** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***KESIMPULAN***

Bahwa barang bukti milik Mahyar Als Dalok Als Togok adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa Mahyar Als Dalok Als Togok tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan mengerti serta memahaminya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** Ramot RU Simangunsong, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dimana Saksi dan rekan pada saat itu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan adanya informasi dari warga masyarakat, tentang aktifitas Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi bersama team mendatangi Terdakwa yang sedang nongkrong di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, pada saat mau diserahkan kepada Terdakwa bersama team yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa bersama team langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut, dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Putra, dan uang yang sebelumnya diterima Terdakwa dari polisi, sudah diserahkan kepada Putra, selanjutnya atas hunjukan Terdakwa, Terdakwa bersama team melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Putra Nanda Permana Dan Parmes Als Rames, tidak jauh dari lokasi tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan, dimana Terdakwa, tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli, dimana peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Viet Chanda V Pardede** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangannya dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sebagaimana berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dimana Saksi dan rekan pada saat itu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dengan adanya informasi dari warga masyarakat, tentang aktifitas Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib saya bersama team mendatangi Terdakwa yang sedang nongkrong di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi bersama team menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa, pada saat mau diserahkan kepada Terdakwa bersama team yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa bersama team langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut, dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Putra, dan uang yang sebelumnya diterima Terdakwa dari polisi, sudah diserahkan kepada Putra, selanjutnya atas hunjukan Terdakwa, Terdakwa bersama team melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Putra Nanda Permana Dan Parmes Als Rames, tidak jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan, dimana Terdakwa, tertangkap tangan memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu kepada polisi yang menyamar sebagai pembeli, dimana peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal oleh anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya anggota kepolisian menghampiri Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram);

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Putra dan Terdakwa dengan tujuan untuk diperjual belikan dengan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan memperjualbelikkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :3891 /NNF/2023 tanggal 03 juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **Mahyar Als Dalok Als Togok** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***KESIMPULAN***

Bahwa barang bukti milik Mahyar Als Dalok Als Togok adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dimana Saksi dan rekan pada saat itu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram dari genggaman tangan Terdakwa yang mana awalnya Saksi bersama team adanya informasi dari warga masyarakat, tentang aktifitas Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebutan sabu di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi bersama team mendatangi Terdakwa yang sedang nongkrong di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa bersama team langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut, dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Putra, dan uang yang sebelumnya diterima Terdakwa dari polisi, sudah diserahkan kepada Putra;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Putra dan Terdakwa dengan tujuan untuk diperjual belikan dengan harga sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Putra;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :3891 /NNF/2023 tanggal 03 juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **Mahyar Als Dalok Als Togok** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***KESIMPULAN***

Bahwa barang bukti milik Mahyar Als Dalok Als Togok adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigenrecht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum-*in strijd met het recht*- (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata **“tanpa hak atau melawan hukum”** harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa izin atau



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan "telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut ;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 7)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan *(eks Pasal 8 Ayat 1)*;
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan *(eks Pasal 8 Ayat 2)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 12 Ayat 1)*;
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri *(eks Pasal 13 Ayat 1)*;
- Bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 35)* ;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri*(eks Pasal 36 Ayat 1)*;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah *(eks Pasal 38)*;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini *(eks Pasal 39 Ayat 1)*;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi *(eks Pasal 41)*;
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
  - apotek;
  - rumah sakit;
  - pusat kesehatan masyarakat;
  - balai pengobatan; dan
  - dokter *(eks Pasal 43 Ayat 1)* ;
- Bahwa Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada:
  a. rumah sakit;
  b. pusat kesehatan masyarakat;
  c. apotek lainnya;
  d. balai pengobatan;
  e. dokter; dan
  f. pasien *(eks Pasal 43 Ayat 2)* ;
- Bahwa Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter *(eks Pasal 43 Ayat 3)* ;
- Bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk:
  a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
  b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau
  c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek *(eks Pasal 43 Ayat 4)*;
- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek *(eks Pasal 43 Ayat 5)* ;
- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 1)* ;

- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri *(eks Pasal 53 Ayat 2)* ;
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *(eks Pasal 53 Ayat 3)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan normative tersebut di atas, maka secara yuridis Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah terbatas dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramot RU Simangunsong dan Saksi Viet Chanda V Pardede dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian pada Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dimana Saksi dan rekan pada saat itu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram dari genggaman tangan Terdakwa yang mana awalnya Saksi bersama team adanya informasi dari warga masyarakat, tentang aktifitas Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi bersama team mendatangi Terdakwa yang sedang nongkrong di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki bernama Putra



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk dijual kepada orang lain dan Terdakwa tidak memperoleh izin apapun dalam peredaran Narkotika a quo, sehingga dalam perbuatannya Terdakwa harus dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka dengan terbuktinya sub unsur tanpa hak maka terhadap unsur lainnya dalam unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan dari beberapa ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan a quo, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramot RU Simangunsong dan Saksi Viet Chanda V Pardede dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya dibenarkan oleh Terdakwa, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal dimana Saksi dan rekan pada saat itu menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram dari genggaman tangan Terdakwa yang mana awalnya Saksi bersama team adanya informasi dari warga masyarakat,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tentang aktifitas Terdakwa yang memperjual belikan Narkotika dengan sebutan sabu di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, selanjutnya Saksi bersama team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi bersama team mendatangi Terdakwa yang sedang nongkrong di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal, dan menyamar sebagai pembeli, dimana Terdakwa menerima uang pembelian sabu tersebut, selanjutnya pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu, Saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, selanjutnya Terdakwa bersama team langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa, dan Terdakwa mengakui kepemilikan Narkotika dengan sebutan sabu tersebut, dimana Terdakwa juga menerangkan bahwa sabu tersebut dibeli dari Putra, dan uang yang sebelumnya diterima Terdakwa dari polisi, sudah diserahkan kepada Putra;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut di atas, selanjutnya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal oleh anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli yang mana awalnya anggota kepolisian menghampiri Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli yang mana anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli memberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah saya menerima uang pembelian sabu tersebut, sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnyaTerdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta tersebut di atas, maka terlepas terhadap fakta bahwa Kristal putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu a quo adalah termasuk Narkotika ataupun tidak, namun sepanjang terhadap materi perbuatan Terdakwa dipandang telah memenuhi sub unsur menjual dan dengan terbuktinya sub unsur tersebut maka terhadap sub unsur lainnya yang bersifat alternatif tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur tindak pidana ini dinyatakan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Narkotika Golongan I;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I penggunaannya diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wib di Jl. TB. Simatupang Gg. Bunga Kel. Sunggal Kec. Medan Sunggal telah terbukti menjual 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Kristal Putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah Shabu tersebut di atas, selanjutnya telah dilakukan Analisa Laboratorium Barang Bukti pada Laboratoris Kriminalistik, No.Lab :3891 /NNF/2023 tanggal 03 juli 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt, dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt, bahwa barang bukti A. 1(satu) bungkus palstik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik **Mahyar Als Dalok Als Togok** dengan kesimpulan bahwa barang bukti A mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

***KESIMPULAN***



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa barang bukti milik Mahyar Als Dalok Als Togok adalah **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 Lampiran I UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka terhadap unsur Narkotika Golongan I sebagaimana tersebut di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara *feitelijke* Terdakwa tidak dalam kondisi rehabilitasi medis atau keadaan lain yang dapat menunjukkan keabsahan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I a quo;

Menimbang, bahwa berdarkan pada pertimbangan terkait fakta-fakta tersebut di atas, maka sepanjang terhadap perbuatan Menjual Narkotika Golongan I yang telah dilakukan Terdakwa dalam casus in concreto dipandang telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang,bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, khususnya terkait pemusnahan Narkotika sejak ditemukan, sedangkan secara normative Narkotika Golongan I dilarang untuk keperluan lain selain untuk penimbangan tekhnologi (dalam jumlah terbatas), maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berterus terang dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa Mahyar Als Dalok Als Togok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. , Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakriyanti, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara Teleconference.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. M.Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakriyanti.,SH., MH.,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*